



Receita Federal

Coordenação-Geral de Tributação

PROCESSO

SOLUÇÃO DE CONSULTA

17 – COSIT

DATA

12 de fevereiro de 2026

INTERESSADO

CNPJ/CPF

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins

PAGAMENTOS EFETUADOS POR ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A AGÊNCIAS DE VIAGENS. PASSAGENS AÉREAS. RETENÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE PASSAGEIROS.

Os órgãos da administração pública direta da União estão obrigados a efetuar a retenção na fonte da Cofins incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral.

Considerando-se a redução de alíquota a zero incidente sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros prevista para a Cofins no art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, em relação aos fatos geradores que ocorrerem de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026, é permitida, no mesmo marco temporal, a não retenção da mencionada contribuição quando do pagamento por órgão da administração pública direta da União a agências de viagens pela aquisição de passagens aéreas emitidas junto às companhias aéreas, desde que tal condição seja informada nos documentos fiscais.

Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, art. 2º, §§ 3º a 5º, e art. 12, §§1º e 6º; e Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, art. 2º.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep

PAGAMENTOS EFETUADOS POR ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A AGÊNCIAS DE VIAGENS. PASSAGENS AÉREAS. RETENÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE AÉREO REGULAR DE PASSAGEIROS.

Os órgãos da administração pública direta da União estão obrigados a efetuar a retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral.

Considerando-se a redução de alíquota a zero incidente sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros prevista para a Contribuição para o PIS/Pasep no art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, em relação aos fatos geradores que ocorrerem de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026, é permitida, no mesmo marco temporal, a não retenção da mencionada contribuição quando do pagamento por órgão da administração pública direta da União a agências de viagens pela aquisição de passagens aéreas emitidas junto às companhias aéreas, desde que tal condição seja informada nos documentos fiscais.

Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, art. 2º, §§ 3º a 5º, e art. 12, §§1º e 6º; e Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, art. 2º.

RELATÓRIO

O órgão acima identificado apresenta consulta sobre interpretação da legislação tributária federal, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021, relativa à retenção de tributos federais, com fundamento na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, quando da realização de pagamentos a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de agenciamento de viagens.

2. Afirma que possui contrato com agência de viagens para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão/cancelamento, reembolso e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.

3. Informa que, ao realizar os procedimentos de liquidação e pagamento das faturas encaminhadas pela empresa contratada, por força do disposto no § 1º do art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 12 e no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, faz a retenção do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, aplicando o percentual de retenção de 7,05% (código de receita 6175).

4. Frisa que as retenções dos tributos são realizadas indicando o número da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de cada companhia área listada na fatura, na forma que estaria prevista no art. 12 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e, na

sequência, a agência de turismo repassaria os valores das passagens para as respectivas companhias aéreas (§ 6º do mesmo artigo).

5. Ressalta que teve conhecimento de que o art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, reduziu a zero por cento as alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026. E, assim, o percentual de retenção incidente sobre os valores pagos em decorrência da prestação dos serviços de agenciamento de viagens seria de 3,40% e não de 7,05%.

6. Expõe que, após análise de requerimento apresentado pela agência de viagens contratada, em relação às faturas encaminhadas pela respectiva agência relacionando os bilhetes emitidos junto às companhias aéreas, deixou de reter a Cofins e a Contribuição para PIS/Pasep, com base no art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, e nos §§ 3º a 6º do art. 2º c/c § 2º do art. 36 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, no caso de transporte aéreo regular de passageiros.

7. Esclarece que a aplicação da alíquota zero prevista no art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, se submete às condicionantes previstas nos §§ 5º e 6º do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ou seja, desde que as pessoas jurídicas amparadas pela alíquota zero informem essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IRPJ e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

8. Explica que encaminha a presente consulta visando conferir segurança jurídica e transparência à mudança na adoção da nova interpretação, em relação aos procedimentos de retenção de tributos nas faturas apresentadas por companhias aéreas e pela agência de viagens.

9. Ante o exposto, apresenta o seguinte questionamento:

É possível aplicar o disposto no artigo 2º da Lei nº 14.592, de 2023, combinado com teor dos §§3º a 6º do art. 2º e § 2º do art. 36, ambos da IN RFB 1.234/2012, nos procedimentos de liquidação e pagamento das faturas apresentadas por agência de viagem que relaciona bilhetes de passagem aérea emitidos junto às companhias aéreas, que, em princípio, resultaria na retenção na fonte pela XXXX, no percentual de 3,40%, correspondente às alíquotas de IR e CSLL?

FUNDAMENTOS

10. O presente processo de consulta tem seu regramento básico previsto nos arts. 46 a 53 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e nos arts. 48 a 50 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Sua regulamentação foi disciplinada nos arts. 88 a 102 do Decreto nº 7.574, de

29 de setembro de 2011, e, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a matéria é normatizada pela Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021.

11. A consulta, corretamente formulada, configura orientação oficial e produz efeitos legais, como a proibição de se instaurar procedimentos fiscais contra o interessado e a não aplicação de multa ou juros de mora, relativamente à matéria consultada, desde a data de apresentação da consulta até o trigésimo dia subsequente à ciência da solução da consulta.

12. Ademais, a Solução de Consulta não se presta a verificar a exatidão dos fatos apresentados pelo interessado uma vez que se limita a apresentar a interpretação da legislação tributária conferida a tais fatos, partindo da premissa de que há conformidade entre os fatos narrados e a realidade factual. Nesse sentido, não convalida nem invalida quaisquer informações ou interpretações e não gera qualquer efeito caso se constate, a qualquer tempo, que não foram descritos, adequadamente, os fatos, aos quais, em tese, se aplica a Solução de Consulta.

13. O art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, reduziu a zero por cento as alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026, nos seguintes termos:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2023, ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros. (Vide Lei Complementar nº 214, de 2025) Produção de efeitos

§ 1º O disposto no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, não se aplica aos créditos vinculados às receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros de que trata este artigo.

§ 2º A redução de alíquotas de que trata o caput deste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2026.

14. O art. 2º acima transcrito foi inserido no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória nº 1.147, de 20 de dezembro de 2022, acompanhada da seguinte Exposição de Motivos:

EMI nº 00436/2022 ME MTur

1. Submetemos a sua apreciação a proposta de Medida Provisória que:

a) altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de estabelecer ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19; e

b) reduz a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor

Público (Contribuição PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros auferidas no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.

(...)

10. Com relação à redução a 0% (zero por cento) das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a medida visa auxiliar as empresas que exercem a atividade de transporte aéreo regular de passageiros, visto que foram duramente afetadas pelas medidas de combate à pandemia da Covid-19.

15. Nesses termos, ficam reduzidas a zero por cento as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros em relação aos fatos geradores que ocorrerem de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.

16. Quanto à retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, quando do pagamento a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, por órgãos da administração pública federal direta, a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, estabelece:

Art. 1º A retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades das quais a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023]

CAPÍTULO I

DA OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO DOS TRIBUTOS

Art. 2º Os órgãos e entidades a que se refere o art. 1º ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023]

(...)

§ 3º **No caso de fornecimento de bens ou de prestação de serviços amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero do IR ou de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, na forma da legislação em vigor, a retenção dar-se-á**

mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 3º, correspondente ao IR ou às contribuições não alcançadas pela isenção, não incidência ou pela alíquota zero.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o recolhimento será efetuado mediante a utilização dos códigos de que trata o art. 36.

§ 5º Para fins do § 3º, as pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

(...)

Art. 9º O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições e poderá ser compensado ou deduzido pelo contribuinte que sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras: [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

(...)

CAPÍTULO IX

DAS SITUAÇÕES ESPECÍFICAS

Seção I

Das Agências de Viagens e Turismo

Art. 12. Nos pagamentos correspondentes a aquisições de passagens aéreas e rodoviárias, despesas de hospedagem, aluguel de veículos e prestação de serviços afins, efetuados por intermédio de agências de viagens, a retenção será feita sobre o total a pagar a cada empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, do operador aeroportuário, sobre o valor referente à tarifa de embarque, e da agência de viagem, sobre os valores cobrados a título de comissão pela intermediação da comercialização do bilhete de passagem ou pela prestação do serviço de agenciamento de viagens na venda de passagens aos órgãos e entidades públicas. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§1º Para fins do disposto no caput, a agência de viagem apresentará documento de cobrança ao órgão ou à entidade observando-se o seguinte: [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

I - apresentará fatura e nota fiscal em seu nome somente em relação ao valor cobrado pela intermediação da comercialização do bilhete de passagem ou pela prestação do serviço de agenciamento de viagens na venda de passagens aos órgãos e entidades públicas, os quais se sujeitam à retenção de que trata o art. 3º; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

II - apresentará à contratante faturas de sua emissão, separadas por prestador do serviço, das quais deverão constar: [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

a) o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa prestadora do serviço e o número e valor da nota fiscal, no caso de despesas de hospedagem, aluguel de veículos e prestação de serviços afins; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

b) **o nome e o número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço e o número e valor do bilhete de passagem aérea** ou rodoviária emitido pela empresa transportadora, **excluídos a tarifa de embarque, o pedágio e o seguro, no caso de venda de passagens**; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

c) o número de inscrição no CNPJ do operador aeroportuário e, em destaque, o valor da tarifa de embarque; e [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

d) o nome do usuário do serviço, que deverá ser identificado nas situações previstas nas alíneas “a” e “b”. [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

(...)

§ 2º A indicação do número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, do operador aeroportuário, poderá ser efetuada em documento distinto do documento de cobrança. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 3º No caso de diversos bilhetes de uma mesma empresa de transporte, o número de inscrição no CNPJ poderá ser indicado apenas na linha correspondente ao 1º (primeiro) bilhete listado. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 4º O valor do imposto e das contribuições retido poderá ser deduzido pelas empresas prestadoras dos serviços e, quando for o caso, pelo operador aeroportuário, na forma prevista no art. 9º, devendo o comprovante anual de retenção de que trata o art. 37 ser fornecido em nome de cada um desses beneficiários. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 5º Como forma de comprovação da retenção de que trata este artigo, o órgão ou a entidade que efetuar o pagamento deverá fornecer, por ocasião do pagamento, à agência de viagem, cópia do Darf ou de qualquer outro documento que comprove que as retenções foram efetuadas em nome das empresas prestadoras do serviço.

§ 6º **Para fins de prestação de contas, as agências de viagem repassarão às empresas prestadoras dos serviços listados nas alíneas “a” e “b” do inciso II do §**

1º o valor líquido recebido, já deduzido das retenções efetuadas em nome destas e do operador aeroportuário, acompanhado do comprovante referido no § 5º. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 7º As empresas de transporte aéreo repassarão ao operador aeroportuário o valor referente à tarifa de embarque recebido das empresas de turismo, já deduzido das retenções efetuadas em nome deste, acompanhado do comprovante de retenção referido no § 5º. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 8º As empresas prestadoras dos serviços de que trata o § 6º e o operador aeroportuário deverão considerar como receita o valor líquido recebido mais as retenções efetuadas. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 9º A dedução a que se refere o § 4º poderá ser efetuada pelas empresas que sofreram a retenção, a partir do mês seguinte ao da contabilização dos fatos referidos nos §§ 6º e 7º. [Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 10. A base de cálculo da retenção a que se refere o caput, relativamente às aquisições de passagens aéreas e rodoviárias, é o valor bruto das passagens utilizadas, constantes do bilhete emitido pelas agências de viagens, nominal ao servidor, e não poderá ser diferente do valor de venda no balcão pelas empresas de transporte aéreo ou rodoviário, para o mesmo trecho e período, não sendo admitidas às agências de viagens efetuarem deduções ou acréscimos a qualquer título. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 11. O percentual de retenção a ser aplicado no pagamento da tarifa de embarque cobrada pelo operador portuário é de 7,05% (sete inteiros e cinco centésimos por cento), correspondente ao código de arrecadação 6175 - passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 5 de janeiro de 2015]

§ 12. Até 31 de dezembro de 2017, fica dispensada a retenção dos tributos na fonte de que trata o caput, sobre os pagamentos efetuados pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), no caso de contratação direta das companhias aéreas prestadoras de serviços de transporte aéreo. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1636, de 6 de maio de 2016]

(...)

Seção XV

Da Pessoa Jurídica Amparada por Medida Judicial

Art. 36. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento do IR ou de qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, o órgão ou a entidade que efetuar o pagamento deverá calcular, individualmente, os valores do IR e das contribuições considerados devidos, aplicar as alíquotas correspondentes, e efetuar o recolhimento em Darf distintos para cada um deles, utilizando os seguintes códigos:

I - 6256 - no caso de IR;

II - 6228 - no caso de CSLL;

III - 6243 - no caso de Cofins;

IV - 6230 - no caso da Contribuição para o PIS/Pasep.

(alguns destaques não constam do original)

17. Verifica-se, como regra, que os órgãos da administração pública direta da União são obrigados a efetuar a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, quando realizarem pagamentos a pessoas jurídicas em decorrência da prestação de serviços em geral, sendo a retenção efetuada com base no valor que será pago, mediante a aplicação do percentual de retenção estabelecido para o respectivo serviço no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

18. Ademais, conforme previsão contida nos §§ 3º a 5º do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, os prestadores de serviços que sejam beneficiários de redução de alíquotas a zero do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep não estão sujeitos à referida retenção, desde que a beneficiária informe tal condição no documento fiscal, aplicando-se apenas os percentuais de retenção correspondentes aos tributos não alcançados pela alíquota zero.

19. Relativamente às aquisições de passagens aéreas, as agências de viagens devem repassar às empresas prestadoras de tais serviços o valor líquido recebido dos órgãos da administração pública direta da União já deduzido das retenções efetuadas em nome dessas empresas, acompanhado do respectivo documento que comprove a retenção, quando esta for aplicável.

20. Nesses termos, considerando-se a redução de alíquota a zero incidente sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros prevista para a Cofins e para a Contribuição para o PIS/Pasep no art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, em relação aos fatos geradores que ocorrerem de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026, que a retenção é realizada em nome das respectivas companhias aéreas e o disciplinamento contido nos §§ 3º a 5º do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, infere-se que é permitida, no mesmo marco temporal, a não retenção das mencionadas contribuições

quando do pagamento por órgão da administração pública direta da União a agências de viagens pela aquisição de passagens aéreas emitidas junto às companhias aéreas, desde que tal condição seja informada nos respectivos documentos fiscais.

CONCLUSÃO

21. Com base no exposto, soluciona-se a presente consulta, respondendo-se à consulente que:

21.1. os órgãos da administração pública direta da União estão obrigados a efetuar a retenção na fonte da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral; e

21.2. considerando-se a redução de alíquota a zero incidente sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros prevista para a Cofins e para a Contribuição para o PIS/Pasep no art. 2º da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, em relação aos fatos geradores que ocorrerem de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026, é permitida, no mesmo marco temporal, a não retenção das mencionadas contribuições quando do pagamento por órgão da administração pública direta da União a agências de viagens pela aquisição de passagens aéreas emitidas junto às companhias aéreas, desde que tal condição seja informada nos documentos fiscais.

Assinatura digital

RENATA MARIA DE CASTRO PARANHOS
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributos sobre a Receita Bruta e Produtos Industrializados.

Assinatura digital

HELDER GERALDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Divisão de Tributação da SRRF06

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Tributação.

Assinatura digital

OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JUNIOR
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador de Tributos sobre a Receita Bruta e Produtos Industrializados

ORDEM DE INTIMAÇÃO

Aprovo a presente Solução de Consulta. Publique-se e divulgue-se nos termos do art. 43 da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021. Dê-se ciência ao consulente.

Assinatura digital

RODRIGO AUGUSTO VERLY DE OLIVEIRA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador-Geral da Cosit